

아무도 없는 밤 횡단보도의 빨간불

계재 권장 11월 1주 · 핵심 개념: 국가(핵심), 정의(핵심), 의무(확장), 양심(확장) · 최종 문항: N 당위형 · 중점 기술: M8 조건 붙이기

① 장면 — 질문이 태어나는 순간

마지막 8마디를 팀 안무로 바꾼 축제 무대가 끝나고, 커버댄스 연습도 없어진 첫 주였다. 밤 10시 반, 학원에서 나온 서운은 사거리 횡단보도 앞에 섰다. 왕복 6차로에 차는 한 대도 없었고 보행자 신호만 빨강게 켜져 있었다. 이어폰을 낀 대학생 둘이 먼저 건넜고, 편의점 봉지를 든 아저씨가 뒤따랐다. 서운은 휴대폰 시계를 보며 혼자 1분을 기다렸다. 생각보다 긴 1분이었다.

이튿날 7교시, 세미나실 화이트보드에는 하린이 붙여 둔 계기 수업 활동지가 있었다. 맨 위에 ‘1929년 11월 3일, 광주’라고 적혀 있었다.

“근데요, 근데요! 어젯밤에 저만 빨간불 앞에 서 있었어요. 다들 그냥 건너는데 저만 이상한 사람 같았어요.”

“이상하긴. 법을 지킨 거잖아.”

하린은 그렇게 말하고 활동지를 내려다봤다.

“그런데 나는 이게 계속 걸려. 이 학생들, 그때 법으로 보면 처벌 대상이었어. 실제로 잡혀가고 퇴학당했고. 그런데 지금은 그날을 기념일로 정해서 기려.”

“그럼 법은 지켜야 하는 거예요, 아닌 거예요?”

하린은 대답하지 못했다. 서운은 노란 포스트잇을 한 장 떼어 들고 어젯밤 그 1분의 물음을 다시 꺼냈다.

“아무도 없는데 빨간불에 건너면 안 돼?”

② 노란 카드: 질문ON 진단

항목	질문ON 진단
질문	아무도 없는데 빨간불에 건너면 안 돼?
꼴	N 당위형
깊이 배지	표면적 호기심
블룸 배지	평가하기 · EVALUATE
① 사실 확인을 넘어서는가 — 단답으로 끝나지 않는 질문인가	✓
② 개념 간 연결을 시도하는가 — 배운 내용·다른 개념과 관계를 묻는가	✗
③ 근거와 이유를 요구하는가 — ‘왜’, ‘어떻게’로 원리를 파고드는가	✗
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가 — ‘만약 ~라면’, 비교·평가를 시도하는가	✓
⑤ 자기 학습과 연결하는가 — 자신의 이해·경험을 성찰하며 묻는가	✗
루브릭 충족	2/5

‘안 돼?’로 끝나 허용과 금지를 물으니 꼴은 N 당위형이고, ‘아무도 없는데’라는 조건을 걸어 판단을 구하니 ④가 채워져요. 그런데 깊이는 표면이에요. 서운의 경험에서 나왔지만 억울함을 털어놓는 데

그치고, ‘법’이나 ‘의무’ 같은 개념과는 아직 이어지지 않았거든요. 풀과 깊이는 따로 채는 두 축이고, 이렇게 솔직한 표면 질문이 사다리의 가장 튼튼한 첫 칸이 돼요.

③ 질문 쪼개기(초록 카드)

2학기 방식대로 부원들이 직접 쪼개고, 풀 판정도 서로 고쳐 줬어요.

풀 코드	하위 질문	누가 냈나
F	1929년 광주학생독립운동은 어떻게 시작되고 전개됐어?	하린
★ W	사람들은 왜 아무도 안 봐도 규칙을 지킬까?	서윤
C	법이 ‘정당하다’는 건 누가 정해?	로아
N	학교 규칙이 이상하면 안 지켜도 돼?	서윤
E	아이 손 잡고 무단횡단하는 어른은 나쁜 사람이야?	채아
V	법을 잘 지키는 시민이랑 양심을 따르는 시민, 누가 더 나아?	하린

서윤은 처음에 채아의 질문 옆에 N을 붙였어요. 하린이 고쳤어요. “나쁜 사람이야?”는 뭘 해야 하는지가 아니라 그 사람이 어떤 사람인지 판정하는 거잖아. 그러니까 E야.” 서윤은 고개를 끄덕이고 W에 ★를 붙였어요. 고른 이유는 한 문장이었어요. “저는 어제 지켰는데, 제가 왜 지켰는지 모르겠어서요.” 이 W는 설문과 관찰 숫자를 만나 법 전체를 묻는 질문으로 넓어져요.

④ 탐구일지

서윤은 지도 교사가 허락해 둔 대로 반 단독방에 익명 투표를 올렸고, 하룻길에는 하린과 함께 정문 앞 횡단보도에서 20분 동안 사람 수를 셸다. 교통안전 캠페인 주간이라 피켓을 든 학생회 옆에서, 얼굴은 찍지 않고 숫자만 적었다. 투표에서는 64%가 ‘아무도 없으면 건넌다’고 답했고, 횡단보도에서는 27명 가운데 11명이 빨간불에 건넜다. 그중 두 명은 아이 손을 잡고 있었다(동아리 자체 조사).

“왜 지키는지 물으려 했는데, 다들 안 지키네요.”

서윤이 W 카드를 내려다보다 새 카드에 ‘아무도 다치지 않는다면 법을 어겨도 괜찮은가?’라고 적었다. 빨간불 하나에서 법 전체로 넓혔다며 하린이 옆에 M6을 써 주었다.

하린은 그 질문을 시험하려고 표를 그렸다. 왼쪽은 1929년 학생들을 처벌한 식민 통치의 법, 오른쪽은 오늘의 도로교통법이였다. 그해 10월 말 나주역에서 일본인 학생들이 한국인 여학생들을 희롱한 일로 충돌이 일었고, 11월 3일 광주의 학생들이 거리로 나섰으며, 시위는 이듬해까지 전국으로 번졌다[1]. 첫 줄 ‘누가 만들었나’를 채우려던 하린의 펜이 멈췄다.

“그때의 법은 우리가 만든 법이 아니었어.”

하린은 표 위에 분홍 포스트잇을 붙이고 ‘정당하지 않은 권력이 만든 법도 법인가?’라고 고쳐 썼다. ‘법은 다 같은 법’이라는 전체를 꺼냈으니 기술 칸에는 직접 M3을 적었다.

“제가 반대편 할게요. 제 양심이 시험 감독이 부당하다고 하면 커닝해도 돼요?”

웃음이 터졌다가 금방 조용해졌다. 서윤은 ‘누구나 자기 양심에 따라 법을 어겨도 된다면 사회는 유지될 수 있는가?’라고 쓰고 스스로 M7이라고 붙였다. 하린이 발췌문 상자에서 킹 목사의 편지를 꺼냈다. 공개적으로,

사랑으로, 처벌을 받아들이며. 몰래 하는 커닝은 세 조건 어디에도 맞지 않았다.

『크리톤』에서는 ‘법’이 직접 소크라테스에게 말을 걸었다. 떠날 수 있었는데도 머물렀으니 너는 우리와 합의한 것이라고. 하린은 4회 사다리 사진에서 흠의 비유를 찾아 옆에 붙였다. 잠든 채 배에 실려 온 승객도 머물렀으니 동의한 걸까. 하린이 ‘정당한 법을 따라야 하는 이유는 법이 정의롭기 때문인가, 우리가 합의했기 때문인가?’라고 적자 서운이 외쳤다.

“말하는 쪽이 법으로 바뀌었어요. 주어 바꾸기, M5!”

마지막 단서는 『변론』이었다. 탈옥을 거절한 바로 그 소크라테스가, 철학을 그만두는 조건이라면 따르지 않겠다고 했다. 하린은 화이트보드에 ‘부정의한 법’과 ‘불편한 법’ 두 칸을 그리고 밤의 빨간불을 오른쪽 칸에 넣었다. 그리고는 새 카드에 ‘법에 복종하는 것은 언제나 의무인가?’라고 쓰고 ‘언제나’에 밑줄을 두 번 그었다. 소로의 자리에서 한 번 더 읽고 기술 칸에 M8+M7을 적은 뒤, 보라 카드 앞에서는 오래 펜을 쥐고 있었다. 나라면 그 시절 거리로 나갔을까. 솔직히 모르겠다.

[1] 한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』 ‘광주학생운동’ 항목.

㉔ 질문 사다리

단계	질문	풀	깊이	블룸	바꾼 기술	계기	바꾼 사람· 이름 붙인 사람
Q0 · 노란 카드	아무도 없는데 빨간불에 건너면 안 돼?	N	표면	평가하기	—	밤 10시 반, 혼자 기다린 1분과 계기 수업 활동지	[서운 물음]
Q1	아무도 다치지 않는다면 법을 어겨도 괜찮은가?	N	탐구	평가하기	M6 범위 조절하기	㉔에서 고른 W, 반 설문 64%와 관찰 27명 중 11명(동아리 자체 조사)	[서운 바꿈 · 하린 명명]
Q2	정당하지 않은 권력이 만든 법도 법인가?	E	탐구	평가하기	M3 전제 드러내기	식민 통치의 법과 도로교통법을 나란히 놓은 표의 ‘누가 만들었나’ 칸	[하린 바꿈 · 하린 명명]
Q3	누구나 자기 양심에 따라 법을 어겨도 된다면 사회는 유지될 수 있는가?	P	탐구	평가하기	M7 입장 뒤집기	서운의 반론 ‘제 양심이 시험 감독이 부담하다고 하면 커닝해도 돼요?’, 킹의 세 조건	[서운 바꿈 · 서운 명명]
Q4	정당한 법을 따라야 하는 이유는 법이 정의롭기 때문인가, 우리가 합의했기 때문인가?	E	탐구	분석하기	M5 주어 바꾸기	『크리톤』에서 ‘법’이 말하는 대목, 4회 흠의 배 비유	[하린 바꿈 · 서운 명명]
Q5 · 파란 카드	법에 복종하는 것은 언제나 의무인가?	N	탐구	평가하기	M8+M7 조건 붙이기와 입장 뒤집기	『변론』의 소크라테스, ‘부정의한 법’과 ‘불편한 법’ 가르기, 소로의 자리에서 다시 읽기	[하린 바꿈 · 하린 명명]
보라 카드	그 시절이었다면 나는 거리로 나갔을까, 그렇게 판단하는 이유는 무엇일까?	E	성찰	평가하기	M13 나에게로 돌리기	‘솔직히 모르겠다’	[하린 바꿈 · 하린 명명]

만든 것 — 횡단보도 관찰 기록표와 반 설문 결과(동아리 자체 조사), 1929년의 법과 오늘의 도로교통법 비교표

㉔ 사상가의 목소리

- 소크라테스(플라톤, 『크리톤』과 『변론』) 『크리톤』에서 소크라테스는 탈옥하자는 친구의 권유를 거절해요. 부당한 일을 당했다고 부당하게 되갚아서는 안 되고, 70년 동안 아테네를 떠나지 않은 것은 법을 설득하거나 따르겠다는 합의였다는 거예요(49b~52e, 요지를 풀어 옮김). 그런데 『변론』에서는 철학을 그만두는 조건으로 풀어 준다 해도 이렇게 말해요. “숨을 쉬고 있고 할 수 있는 한, 나는 철학하기를 멈추지 않을 것이다.”(29d, 원문을 직접 옮김)
- 헨리 데이비드 소로, 「시민 불복종」(1849) 노예제와 멕시코 전쟁에 반대해 세금을 내지 않고 하룻밤 감옥에 갇혔던 사람이에요. “시민이 한순간이라도, 아주 조금이라도 자기 양심을 입법자에게 내맡겨야 하는가? 그렇다면 사람에게 양심은 왜 있는가?”(원문을 직접 옮김)
- 마틴 루서 킹, 「버밍엄 감옥에서 온 편지」(1963) 정당한 법에는 따를 도덕적 책임이, 부당한 법에는 따르지 않을 도덕적 책임이 있다고 보았어요. 다만 부당한 법을 어기는 사람은 공개적으로, 사랑으로, 처벌을 기꺼이 받아들이며 해야 한다고 했지요. 투표권을 빼앗긴 소수가 만드는 데 끼지 못한 법도 부당하다고 보았어요(요지를 풀어 옮김).
- 어디서 부딪히나 『크리톤』의 소크라테스는 판결에 따르는 쪽에, 소로는 양심을 앞세우는 쪽에서요. 킹은 그 사이에서 법을 어기되 벌을 받아들여 법 전체에 대한 존중을 보이려 해요. ‘언제나’가 멈추는 자리가 셋 모두 달라요.

㉕ 파란 카드와 보라 카드

법에 복종하는 것은 언제나 의무인가?

N 당위형 (탐구·평가하기·루브릭 3/5: ①②④)

- **핵심 개념어:** ‘국가’는 법을 만들고 집행하는 정치 공동체, ‘정의’는 각자에게 마땅한 것을 주는 일이자 법을 재는 잣대예요. ‘의무’는 원하지 않아도 해야 하는 것, ‘양심’은 옳고 그름을 스스로 가리는 마음이에요.
- **문제 제기:** 왜 우리는 아무도 보지 않는 빨간불 앞에서도 멈춰야 할까요? 그런데 왜 그 시절 법을 어긴 학생들을 지금 기릴까요?
- **논의 방향:** (가) 정당성: 누가 어떤 절차로 만들었나. (나) 내용: 부정의한가, 불편할 뿐인가. (다) 방식: 체제 안의 불복종인가, 지배에 맞선 저항인가.

※ 바칼로레아 문항은 일반 질문이라 ③⑤를 일부러 비워 두며, 그 칸은 문제 제기와 보라 카드가 채워요.

보라 카드

[하린] 그 시절이었다면 나는 거리로 나갔을까, 그렇게 판단하는 이유는 무엇일까? — E·성찰·평가하기·루브릭 5/5(①②③④⑤)

㉔ 논술 작업대

이번 회 중점 기술은 M8 조건 붙이기예요. ‘언제나’가 붙은 당위 문항에 ‘예’나 ‘아니요’로 곧장 답하면 반례 하나에 무너져요. 그래서 ‘언제나’를 두 물음으로 쪼개요. 누가 만든 법인가(정당성), 무엇을 명령하는 법인가(내용).

구분	내용이 정의로움	내용이 부정의함
정당한 절차로 만든 법	따를 이유가 가장 강함(밤의 빨간불)	시민 불복종: 체제를 인정한 채 그 법에 공개적으로 맞섬
부당한 지배가 만든 법	내용 때문에 지킬 수는 있어도 권위는 의심받음	저항: 법 하나가 아니라 지배 자체에 맞섬(1929년)

예시 문단은 이래요. “‘언제나’라는 말은 두 가지를 한꺼번에 묻는다. 그 법을 만든 권력이 정당한가, 그리고 그 법이 명령하는 내용이 정의로운가. 민주적 절차로 만든 법이 부정의한 내용을 담을 때, 시민은 체제를 인정한 채 공개적으로 불복종하고 처벌을 감수할 수 있다. 그러나 지배 자체가 정당하지 않다면 문제는 불복종이 아니라 저항이 된다.”

이 문단 뒤에 ‘그렇다면 불편할 뿐인 법은?’을 이어 붙이면 빨간불 사례로 돌아오면서 결론의 조건이 또렷해져요. 두 칸을 섞어 쓰면 1929년의 학생들과 커닝하는 학생을 한 줄에 세우는 실수를 하게 되니 조심하세요.

㉕ 너의 질문 차례

다른 형식의 문항 — [R 관계·조건형] 정의로운 것은 법을 전제하는가?

‘규칙이니까’라는 말에 걸린 적이 있나요? 그때 떠오른 질문을 Q0로 적고, ‘언제나’, ‘~~만~~으로’, ‘일 때도’ 가운데 하나를 붙였다 떼었다 하며 M8로 고쳐 써 보세요. 그다음 칸에 ✓ 또는 ✕를 적고 개수를 세어 보세요.

질문ON 루브릭	내 Q0	고쳐 쓴 질문
㉑ 사실 확인을 넘어서는가	☐	☐
㉒ 개념 간 연결을 시도하는가	☐	☐
㉓ 근거와 이유를 요구하는가	☐	☐
㉔ 새로운 관점·대안을 탐색하는가	☐	☐
㉕ 자기 학습과 연결하는가	☐	☐
루브릭 충족	☐ /5	☐ /5

고쳐 쓴 질문을 다음 수업에 질문 보내기로 제출해 보세요. 선생님의 질문 기록에 Q0와 함께 남아 변화가 보입니다. 질문ON이 ‘아무도 없을 때가 아니라 언제나라면 어떨까요?’라는 후속 발문을 돌려줬다면, 그건 M 몇 번 기술일까요?

연결 교과 — 한국사2(민족 운동의 전개), 법과 사회, 정치, 윤리와 사상(국가와 시민)

다음 주 예고 — 수능을 일주일 앞둔 목요일, 민지가 빠진 세미나실에서 응원 영상을 찍던 서윤이 조심스럽게 물어요. “기도가 진짜 효과 있어?”

⑩ 교사용 노트(부록)

- 학생독립운동기념일 계기 수업과 잇되, 식민 통치의 법과 민주국가의 법을 반드시 구분해 다룬다.
- 교통안전 캠페인 주간이므로 무단횡단을 허용하는 결론으로 입히지 않게 하고, 보행 안전 수칙을 함께 안내할 것.
- 관찰 활동은 사람 수만 세고 얼굴이나 차량 번호를 찍지 않는다.
- 지금의 특정 정당, 시위, 정책의 옳고 그름을 묻는 질문은 범위 밖임을 밝히고, 정당성과 내용과 방식이라는 기준만 적용해 보게 할 것.
- 결론은 하린의 ‘모르겠다’처럼 열어 둔다.
- ⑨ 후속 발문 예시 답: M8 조건 붙이기(‘아무도 없을 때’를 떼고 ‘언제나’를 붙여 봄).